

1500294-58.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico, razão pela qual resolveram abordá-lo. Narraram que, durante a abordagem, localizaram, dentro da calça dele, uma sacola contendo as substâncias entorpecente e grande quantidade de cédulas. Afirmaram que o motorista afirmou que havia recebido R\$100,00 para levar o réu para Cambará e que desconhecia o tráfico. Disseram que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500294-58.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500294-58.2021.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

LUIZ CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 08 de julho de 2021, às 19h00, na Avenida Abelardo de Oliveira Guimarães, na cidade de Salto Grande, nesta comarca de Ourinhos, o réu transportava, para fins de tráfico, entre Estados da Federação, 100 (cem) pedras e 02 (duas) porções maiores de crack e 03 (três) porções de cocaína - com massa total de 43,92 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 126/131).

A decisão de fls. 148/149 recebeu a denúncia, no dia 08 de setembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 169).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas cinco testemunhas comuns.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, Lei n.º 11.343/2006 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, conjugado com os laudos de constatação provisória de fls. 21/22, 24/25 e 27/28 e com os laudos de exame químico-toxicológico de fls. 178/180, 182/184 e 186/188.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que não tinha droga consigo. Disse que estava se dirigindo até uma chácara para comprar um carro e que passaria em outro local para levar o dinheiro para pagar o seu advogado. Narrou que no trajeto foi abordado pelos policiais militares, que lhe apontaram armas e o levaram atrás do carro, onde puseram uma sacola azul em suas partes íntimas. Disse que os policiais o agrediram e o colocaram na viatura.

Os policiais militares Alexandre David Zanete e João Paulo Herreira de Campos afirmaram que, em patrulhamento de força tática na cidade de Salto Grande, avistaram o réu no banco do passageiro de um veículo Monza. Disseram que o réu já era conhecido nos meios policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico, razão pela qual resolveram abordá-lo. Narraram que, durante a abordagem, localizaram, dentro da calça dele, uma sacola contendo as substâncias entorpecente e grande quantidade de cédulas. Afirmaram que o motorista afirmou que havia recebido R\$100,00 para levar o réu para Cambará e que desconhecia o tráfico. Disseram que o réu assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes e afirmou que as estava levando para Cambará. Disseram que o réu também tinha consigo uma balança de precisão.

A testemunha Maik afirmou que estavam indo para a vila dos pescadores quando foram abordados pelos policiais militares, que disseram que o réu tinha droga, o que não é verdade, pois colocaram a droga dentro da roupa dele. Disse que é amigo do réu desde a infância e que é uma injustiça o que fizeram com ele. Narrou que foram ameaçados pelos policiais militares para que não contassem nada, caso contrário lhes aconteceria o mesmo.

A testemunha Willian afirmou que o réu lhe pediu para levá-lo à chácara 5, sendo que em seguida iriam para Cambará. Disse que estavam indo para a chácara 34, com a intenção de pagar o advogado, e que nesse caminho foram abordados pelos policiais militares. Afirmou que não parou de imediato porque o local era muito escuro, mas que logo em seguida parou e foram agredidos. Disse que colocaram droga dentro da roupa do réu e que o acusaram pela prática de tráfico, o que não era verdade. Narrou que todos foram ameaçados para que não falassem nada na delegacia de polícia e que realmente não disse nada porque estava com medo.

O policial militar Andinei Borba foi ouvido apenas na fase policial. Afirmou que é o comandante da unidade no município de Salto Grande e que não presenciou a abordagem, mas apenas tomou conhecimento posterior da prisão do réu. Narrou que o réu é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico e que as denúncias são de que ele exerce a função de disciplina de facção criminosa, bem como controlar a entrada e a distribuição das substâncias entorpecentes no município e ainda é responsável pela prestação de contas aos seus superiores.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a descaracterização da conduta criminosa do réu.

Considera-se que as testemunhas foram ouvidas pela autoridade policial sem a presença dos policiais militares e nada relataram a respeito dos fatos que relataram em juízo, o que por si desmerece a sua narrativa judicial.

Tratando-se de fatos tão graves e de ameaças tão incisivas, seria de rigor que estivessem amedrontados e coagidos, o que por si ensejaria perguntas específicas da autoridade policial a respeito de sua conduta e dos fatos.

Nada tendo sido aventado e não havendo sequer indícios de que estavam, ao depor no auto de prisão em flagrante, sob coação ou ameaça, inviável o acolhimento de sua versão a respeito dos fatos.

Por outro lado, tendo em vista que o réu foi preso neste Estado de São Paulo e havia apenas a suspeita de que estaria indo para o Estado do Paraná para vender a

substância entorpecente que levava consigo, inviável a incidência da causa de aumento consistente no tráfico entre Estados da Federação.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido nos autos, considerando que o réu não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita e que foi comprovado o tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, o que enseja a decretação de seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu LUIZ CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º

11.343/2006.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (processo n.º 0007984-87.2014.8.26.0408 da 2ª Vara Criminal de Ourinhos, na certidão de fls. 48/50) e, sob tal fundamento, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

Tratando-se de reincidente específico (certidão de fls. 48/50), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (certidão de fls. 48/50), está novamente sendo condenado pela prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUIZ CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (processo n.º 0007984-87.2014.8.26.0408 da 2ª Vara Criminal de Ourinhos, na certidão de fls. 48/50).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fls. 14/15). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto à balança apreendida nos autos (fls. 14/15), determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA